

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 176

El día viernes 22 de febrero de 2013, siendo las 9:10 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausente.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Marcelo Sargiotto, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento, y Marcela Fernández, representante del DEM.

Unidad Técnica: asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez; asesor del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli; concejal integrante del equipo técnico, ausente.

Visitantes: Mirtha Alessio, Nazareth Paz Margonari y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
 - Cuadro con variables sobre el AP1, propuestas de las instituciones
 - Estudio de la normativa del AC, cuadro elaborado por el equipo técnico
 - Expediente ingresado por Obras Privadas, ampliación del Hotel El Cid
-
- Ingreso Nota FUNEAT

En primer lugar se da lectura y aprobación del acta anterior.

Se agrega al final del orden del día el ingreso de una nota de FUNEAT.

El presidente informa que tal como había acordado, se gestionó una audiencia con el intendente Avilés, quedaron en que asistirá un viernes a una reunión plenaria del CPUA. La secretaria quedó en informarles con anticipación la fecha del encuentro.

Pasan a tratar el tema del Área Protegida (AP). El Colegio de Ingenieros informa que completó el cuadro y lo remitirá al Unidad Técnica.

Por su parte, ADARSA opina que el dominio del AP debe ser público y en cuanto a la gestión, optan por la mixta. Laura Colladon aclara respecto al acta anterior, que utilizar el Google Earth no es lo mejor para marcar las cotas, en ese sentido, coincide con el Colegio de Ingenieros en realizar un trabajo de relevamiento para referenciar las cotas. Respecto al escrito enviado por ADARSA la semana anterior, aclara que quiso decir que hay zonas existentes o áreas intervenidas, no excepciones como salió en el cuadro. En cuanto a la cota, no le pondría un número, sino que diría la cota que pasa por detrás del Aula Ambiental. Otro de los aspectos a tener en cuenta son las pendientes, además de las zonas ya intervenidas o preexistentes, que pueden estar por encima de la cota límite, como es el caso de algunos barrios, Aerosilla o el camino a la Cruz.

Colladon agrega que desde ADARSA darían lugar a unos o dos emprendimientos en la zona sur de la ciudad, pero nada más, ya que en las otras zonas hay demasiada ocupación, intervenciones y construcciones, el resto del AP debe ser intangible. No acuerdan con los porcentajes propuestos por la UT, no cree que haya que encorsetar tanto las cosas. Plantean que todos los proyectos ubicados en el AP pasen siempre por el CPUA, además debieran tener un mínimo impacto, no permitir que se localicen en las quebradas o en los ríos temporarios, poco equipamiento, y se autoricen sólo usos educativos y ecológicos.

Desde la UT le preguntan a Colladon si la propuesta es que en vez de normar, los proyectos vayan a concertación. La Hidróloga responde que ellos quieren que los

emprendimientos antes de ser aprobados pasen por el CUPA para que se tengan en cuenta todos los aspectos mencionados, no sabe cuál sería la mejor metodología.

Liliana Bina comenta que fueron a medir al Aula Ambiental con un navegador y les dio una diferencia de 60 metros por debajo de la cota 740. García Setti expresa que los navegadores no son exactos, están graduados en su país de origen, en los dispositivos de uso general la precisión no es buena y puede haber muchos metros de diferencia con la realidad.

Bina plantea que es necesario definir la cota del Aula y colocar un mojón para trasladar la medida al resto de la montaña, y así no tendrían que hablar más de cotas. No acuerda con los factores de ocupación, propone mínimos equipamientos. Cree que deben definir los proyectos por concertación, estableciendo condiciones en vez de pedir algo a cambio, y que los mismos pasen por el CUPA para su estudio. García Setti aclara que actualmente la ordenanza establece que los proyectos en el AP deben pasar por el Concejo de Representantes. Prosigue Bina diciendo que cada proyecto debe salir por ordenanza específica. Además, desde el DEM se plantea la gestión pública, privada y mixta, porque se van a dar los tres tipos; los dominios también serán públicos y privados, dado que hay cuestiones preexistentes como Aerosilla.

Por su parte, Margonari de CEPIA se refiere al dominio, el cual dividieron horizontalmente en vez de vertical como es actualmente por lotes. Arriba sería el dominio público, lo expropiable. A la altura del Aula Ambiental se permitirían los equipamientos y en la base, el área urbanizable. En los demás aspectos acuerdan con ADARSA.

El presidente solicita a las instituciones que acerquen la planilla completa a la Unidad Técnica para que ellos la sintetizen y a partir de allí se elabore la normativa y se reglamente.

Marcela Fernández plantea que dentro de la metodología a seguir falta un paso, deberían definir la fecha del Foro. Martínez expresa que podrían cerrar las propuestas para luego ir al foro, o esperar los resultados del foro y luego cerrar.

Marcela Fernández agrega que el aspecto legal también debe tenerse en cuenta. Es obligatoria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con audiencia pública para cada proyecto en el AP. Comenta que acuerdan con definir una línea a la altura del patio del Aula Ambiental a partir de la cual sea AP intangible, habría un AP educativa-ambiental que son las zonas ya intervenidas como el Aula Ambiental, proyecto Pangea, cantera municipal; áreas urbanizadas existentes como View Lake y Aerosilla que podría ajustarse a futuro a una normativa. Además, existe un área que fue declarada patrimonio histórico, cultural y natural, que es el sendero a La Cruz, el que ya cuenta con una legislación vigente.

Mirtha Alessio solicita que se cuelguen en la página del CUPA los antecedentes estudiados sobre el AP antes de realizar el foro, para que la gente tenga la información y pueda opinar con fundamentos. Laura Colladon plantea que luego del foro se sigan recibiendo opiniones de los vecinos e instituciones en el CUPA.

Bina dice que tiene que darse una instancia más antes del llamado al foro, para simplificar el material sobre AP. Comenta que existe una normativa para la reserva de Vaquerías, muy interesante y completa, que se puede tomar para la reglamentación y regulación del AP. Añade que en el intento de lograr el consenso se van flexibilizando las posturas, pero hay un límite, para no cambiar el sentido de una propuesta o idea. En este sentido, van a seguir manteniendo la misma posición: la montaña no se toca más, lo que ya está ocupado y es preexistente, se reglamenta; pero el resto debe ser bosque serrano y prestar servicios ambientales. Para el foro propone plantear todas las alternativas, no como la postura de una u otra organización, dar ideas y que la gente opine. No acuerdan con el AP recreativa, sólo debería ser AP educativa y ecológica. La montaña es bosque serrano para restauración. Cree que hay cosas que pueden cambiar y deben seguir adelante, la justicia hizo lugar al amparo de ADARSA.

Roberto Giassone dice que es necesario hablar de la Ley Nacional de Bosques y la Ley Provincial de Ambiente, conocerlas mejor. Saber en profundidad qué dice la ley y

cuáles son las gestiones necesarias para hacerla cumplir y conseguir los fondos para la protección de las laderas.

Marcela Fernández les enviará por e-mail el análisis del marco legal del AP1. La abogada comenta algunos aspectos de la Ley de Bosques, los presentes debaten al respecto. Comentan algunos casos y lo que sucede en otras provincias.

El concejal Marcelo Sargiotto pregunta sobre los derechos de los propietarios de terrenos dentro del AP1, si el Estado los compensa por no poder hacer nada. Fernández le responde que existen fondos de compensación, pero falta corregir algunos aspectos para que entre en plena vigencia la Ley Provincial y se liberen los fondos para pagar las compensaciones. No obstante, está prohibido el desmonte total, pero hay dificultades para controlar el cumplimiento. Además el derecho de dominio no es absoluto, está sujeto a limitaciones, restricciones y derechos sociales establecidos por ley. Los presentes se refieren a la Ley de Bosques, cómo fue su sanción y el planteo de inconstitucionalidad por parte de la universidad de Río Cuarto.

Volviendo al tema del foro, el presidente les consulta cuándo y cómo lo van a llevar a cabo. Plantean que el trabajo del CUPA se presente en forma clara, que no sea tan técnico.

Laura Colladon propone realizar un taller público con especialistas que expongan sobre la Ley de Bosques y el Área Protegida, antes de llevar a cabo el foro. Mónica Martínez propone que se invite a exponer a Marcel Zack, quien participó de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Marcela Fernández propone invitar a Alicia Barchuck y a Liliana Arguello, que también participaron en estos trabajos. Plantean la posibilidad de realizar un panel con varios expositores, en el mes de marzo. Proponen que se invite a los municipios colindantes.

Liliana Bina comenta el caso de Alto Vuelo, en relación a la denuncia realizada por los vecinos de Costa Azul, quienes habrían escuchado máquinas trabajando en el lugar. Plantea que deberían recordarle a Kukanja que el dictamen del CUPA recomienda la factibilidad, pero aún no tienen el proyecto aprobado, por lo tanto no pueden trabajar. Esa actitud no colabora con la relación con la gente ni con su proyecto.

Pasan a tratar el tema del AC, se presenta un cuadro¹ elaborado por el equipo técnico con las correcciones y agregados a la ordenanza N° 5650.

Verdinelli expresa que antes de que se aprueben las ordenanzas, Secretaría Legislativa debería solicitar a los técnicos del CUPA que le den una última lectura y realice correcciones si fuera necesario. El presidente expresa que puede hacer esa recomendación al Concejo.

Amalia Gómez responde que quienes modificaron esa ordenanza hasta último momento fueron los concejales. Luego de las modificaciones en comisión y en primera y segunda lectura se les pasaron algunos errores involuntarios. En el Concejo resolvieron que el presidente de la Comisión de Obras Públicas sea quien lea los proyectos corregidos antes de su aprobación definitiva, compagine los pliegos, etc. También pueden pedir ayuda a la Unidad Técnica del CUPA. Lo tomarán como norma para evitar futuros errores.

Mónica Martínez explica el cuadro sobre el área central, la intención es para simplificar las zonas, evitar que haya distintos criterios de interpretación de la ordenanza. Además trabajaron sobre algunos indicadores que faltaban regular.

La zona que mayormente se modifica es la AC1, para ella proponen un factor de ocupación del suelo de gradiente e intermedio entre el vigente para la zona B, B2 y el AC. Este criterio de gradiente también es aplicable a las zonas B. El objetivo es alentar la preservación de los espacios libres o verdes en las parcelas. En cuanto a los retiros, plantean que se mantenga el retiro de frente, que ya está muy consolidado y es un rasgo distintivo de Villa Carlos Paz, aunque no serían tan necesarios los retiros laterales.

En el resto de las zonas los temas son más sencillos o menos discutidos, el FOS del 70 % sin retiros en el AC2 y no permitirían en el AC3 el FOS de 1, es un aspecto a revisar,

¹ Se adjunta cuadro preliminar elaborado por el equipo técnico.

ya que aunque se hagan galerías comerciales, también son necesarios espacios verdes y patios.

Otro de los temas a tratar son los subsuelos, deben revisar si se va a seguir pidiendo una cochera por cada unidad de vivienda y permitiendo el 100% de ocupación del lote en subsuelo, o si lo van a revisar para evitar que haya tanto socavamiento por debajo de los edificios.

Amalia Gómez comenta que el tema es complejo, últimamente las excavaciones en subsuelo generaron una gran cantidad de accidentes, es necesario tomar medidas al respecto. Plantea que es necesario un retiro de las medianeras, para que no se ocupe en subsuelo el 100% del lote. También deben estudiar en el CPUA el tema de la cantidad de cocheras. Se necesita un estudio serio del suelo antes de intervenir, no sabe si es por impericia profesional, desconocimiento, problemas en la mano de obra o cuál es el motivo. Ella se encuentra estudiando una ordenanza para regular este tema.

Gustavo García Setti expresa que desde el Colegio de Ingenieros creen que se trata de impericia profesional, al margen del estudio de suelos que les puede indicar la cuña de desplazamiento, la metodología que se está usando no es la adecuada.

A. Gómez dice que también es una cuestión económica, porque en dos horas realizan la excavación; si bien desde el municipio deberían hacer inspecciones más continuas a las obras, pero los profesionales también deben debatir este tema en sus Colegios.

Roberto Giassone señala que CEPIA comparte la preocupación de la concejal. Es necesario recomendar las inspecciones al municipio y que los Colegios Profesionales actúen. Se trata de la seguridad, es un tema importante que deben tomar seriamente, no alcanza con que les obliguen a tomar un seguro contra mala praxis. Por otro lado, CEPIA también plantea que en el AC1 se podría bajar la exigencia de una cochera por unidad habitacional, dado que la gente se moviliza a pie.

Verdinelli plantea que deberían diferenciar el riesgo constructivo del riesgo ambiental. Las cocheras y subsuelos hasta ahora habían sido tratados desde el punto de vista ambiental, para que los árboles se puedan enraizar, por eso también se plantea que la ocupación en subsuelos no sea del 100% del lote.

Marcelo Moeremans dice que aún con retiros, las excavaciones siguen siendo peligrosas si están mal trabajadas y hay negligencia profesional. Sí se justifican los retiros para beneficiar el arbolado y los espacios verdes. Opina que la municipalidad podría armar un equipo técnico de inspectores para verificar las obras de gran magnitud. Y agrega que si reducen la cantidad de cocheras se presenta otro problema, ya que faltan estacionamientos en el centro. Deben estudiar alguna alternativa.

Gómez considera que es un tema importante, que está ocurriendo en la ciudad y será necesario debatirlo en el CPUA.

El presidente dice que no le parece que desde el CPUA tengan que estar salvando la mala praxis profesional, pero una medida sería a partir de un suelo loésico, que es el más engañoso, tomar el ángulo de la cuña y establecer ese ángulo para las cocheras en subsuelo. Aunque considera que no deberían normarlo porque se trata de una cuestión de responsabilidad profesional y los derrumbes no debieran ocurrir.

Liliana Bina plantea que es un parámetro válido, además cree que debería existir un seguro de caución que garantice que los edificios lleguen a completar por lo menos la planta baja. Que se deposite la garantía en la municipalidad y luego se reintegre llegado a cierto nivel. Muchas veces para evadir responsabilidades los edificios no se inscriben, presentan planos por relevamiento.

El presidente consulta si tiene alguna opinión sobre el tema de las modificaciones de FOS en las zonas AC. Opina que podrían dejar cero metros de frente en el AC1.

Martínez comenta que actualmente los corredores que tienen retiros de frente están siendo ocupados con cualquier cosa, hasta con cocheras. Verdinelli expresa que están corriendo los 180 días que establece la ordenanza para la revisión de la normativa. El equipo técnico avanzará más con el trabajo sobre subsuelos, retiros y cocheras, para hacer una propuesta. El presidente solicita que las instituciones vayan pensando su posición al respecto, para poder cerrarlo.

Bina comenta nuevamente el tema de Alto Vuelo, dice que los vecinos están denunciando que en el predio colindante al barrio Costa Azul se abrió un nuevo camino después de la paralización de la obra. La arquitecta manifiesta su preocupación, dado que el empresario no tiene ningún proyecto aprobado, no puede hacer nada todavía.

El presidente consulta si la municipalidad les paralizó las obras. Bina responde que no podría confirmarle eso. García Setti cree que este tema excede al CPUA. La opinión del Colegio de Ingenieros es clara, se debe respetar la ley, si tuvieran una orden de paralización y están trabajando, deben ser sancionados. Bina agrega que si no tiene un proyecto aprobado, no pueden hacer nada.

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, el expediente que ingresó desde Obras Privadas respecto a una ampliación del Hotel El Cid. El presidente expresa que lo pasó al CPUA un visador. Él lo estuvo viendo, el hotel se ubica sobre un corredor y la ampliación está en zona B, pero no trae una nota explicativa ni la firma del Director de Obras Privadas.

Mónica Martínez expresa que no cree que haya un problema técnico con el expediente, se trata de dos lotes, uno sobre el corredor Yrigoyen y otro en zona B2, y solicitan construir un piso más en B2, podrían resolverlo haciendo la unión de lotes, que está en trámite.

El presidente pregunta si acuerdan con recibir los expedientes de esta forma. Bina responde que no está funcionando bien la Dirección de Obras Privadas, no deberían venir los expedientes de esa manera, y los visadores no pueden llevar y traer expedientes, la responsabilidad es del director. Cuando resuelvan lo del decreto de designación del DEM, ella va a solicitar que Menegozzo sea suplente suyo, para que también asista al CPUA. Opinan que deberían devolver el expediente y pedir que utilicen la vía que corresponda, el visador consultarle al Director y si este lo considera necesario, lo envía al CPUA con una nota. Resuelven devolver el expediente a la Dirección de Obras Privadas solicitando que tome la vía que corresponda.

Por último, dan lectura a la nota ingresada por FUNEAT en respuesta a la nota del CPUA fecha 5 de febrero de 2013. El presidente de la fundación solicita copia certificada del dictamen de respecto al proyecto Alto Vuelo Parque Aventura, de las actas y el resultado de la votación, además del material técnico que haya al respecto. La Comisión plantea que podrían darle fotocopia de las actas y del dictamen ya que son documentos públicos o decirle que venga a consultarlos aquí.

Finalmente, la concejal Amalia Gómez solicita que se trate en el CPUA la regulación del corredor Illia entre calles Yrigoyen y Puente Uruguay.

Siendo las 10:40 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

El presidente informa que tal como había acordado, se gestionó una audiencia con el intendente Avilés, quedaron en que asistirá un viernes a una reunión plenaria del CPUA.

Pasan a tratar el tema del Área Protegida (AP). El Colegio de Ingenieros informa que completó el cuadro y lo remitirá al UT. ADARSA opina que el dominio del AP debe ser público y en cuanto a la gestión, optan por la mixta. Coincide con el Colegio de Ingenieros en realizar un trabajo de relevamiento para referenciar las cotas. Respecto al escrito enviado por ADARSA, aclara que quiso decir que hay zonas existentes o áreas intervenidas, no excepciones. En cuanto a la cota, no le pondría un número, sino que diría la cota que pasa por detrás del Aula Ambiental. Otro de los aspectos a tener en cuenta son las pendientes, además de las zonas ya intervenidas o preexistentes, que pueden estar por encima de la cota límite.

Colladon agrega que desde ADARSA darían lugar a unos o dos emprendimientos en la zona sur de la ciudad, pero nada más, ya que en las otras zonas hay demasiada ocupación, intervenciones y construcciones, el resto del AP debe ser intangible. No acuerdan con los porcentajes propuestos por la UT. Que todos los proyectos ubicados en el AP pasen siempre por el CPUA, además debieran tener un mínimo impacto, no

permitir que se localicen en las quebradas o en los ríos temporarios, con poco equipamiento, y se autoricen sólo usos educativos y ecológicos.

Bina plantea que es necesario definir la cota del Aula y colocar un mojón para trasladar la medida al resto de la montaña, y así no tendrían que hablar más de cotas. No acuerda con los factores de ocupación, propone mínimos equipamientos. Cree que deben definir los proyectos por concertación, estableciendo condiciones en vez de pedir algo a cambio, y que los mismos pasen por el CPUA para su estudio. García Setti aclara que actualmente la ordenanza establece que los proyectos en el AP deben pasar por el CR. Prosigue Bina diciendo que cada proyecto debe salir por ordenanza específica. Además, desde el DEM se plantea la gestión pública, privada y mixta, porque se van a dar los tres tipos; los dominios también serán públicos y privados, dado que hay cuestiones preexistentes como Aerosilla.

Margonari de CEPIA se refiere al dominio, el cual dividieron horizontalmente en vez de vertical como es actualmente por lotes. Arriba sería el dominio público, lo expropiable. A la altura del Aula Ambiental se permitirían los equipamientos y en la base, el área urbanizable. En los demás aspectos acuerdan con ADARSA.

El presidente solicita a las instituciones que acerquen la planilla completa a la Unidad Técnica para que ellos la sinteticen y a partir de allí se elabore la normativa y se reglamente.

Fernández dice que deberían definir la fecha del Foro y agrega que el aspecto legal también debe tenerse en cuenta. Es obligatoria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con audiencia pública para cada proyecto en el AP. Comenta que acuerdan con definir una línea a la altura del patio del Aula Ambiental a partir de la cual sea AP intangible, habría un AP educativa-ambiental que son las zonas ya intervenidas como el aula ambiental; áreas urbanizadas existentes como View Lake y Aerosilla que podría ajustarse a futuro a una normativa. Además, existe un área que fue declarada patrimonio histórico, cultural y natural, que es el sendero a La Cruz, el que ya cuenta con una la legislación vigente.

Alessio solicita que se cuelguen en la página del CPUA los antecedentes estudiados sobre el AP antes de realizar el foro, para que la gente tenga la información. Colladon plantea que luego del foro se sigan recibiendo opiniones.

Bina dice que tiene que darse una instancia más antes del llamado al foro, para simplificar el material sobre AP. Comenta que existe una normativa para la reserva de Vaquerías, muy interesante y completa, que se puede tomar para la reglamentación y regulación del AP. Añade que en el intento de lograr el consenso se van flexibilizando las posturas, pero hay un límite, para no cambiar el sentido de una propuesta o idea. En este sentido, van a seguir manteniendo la misma posición: la montaña no se toca más, lo que ya está ocupado y es preexistente, se reglamenta; pero el resto debe ser bosque serrano y prestar servicios ambientales. No acuerdan con el AP recreativa, sólo debería ser AP educativa y ecológica. La montaña es bosque serrano para restauración.

Giassone dice que es necesario hablar de la Ley Nacional de Bosques y la Ley Provincial de Ambiente, conocerlas y saber cuáles son las gestiones necesarias para hacerla cumplir y conseguir los fondos para la protección de las laderas.

Fernández les enviará por e-mail el análisis del marco legal del AP1. La abogada comenta algunos aspectos de la Ley de Bosques, los presentes debaten al respecto.

El concejal Sargiotto pregunta sobre los derechos de los propietarios de terrenos dentro del AP1, si el Estado los compensa por no poder hacer nada. Fernández le responde que existen fondos de compensación, pero falta corregir algunos aspectos para que entre en plena vigencia la Ley Provincial.

Volviendo al tema del foro, el presidente les consulta cuándo y cómo lo van a llevar a cabo. Colladon propone realizar un taller público con especialistas que expongan sobre la Ley de Bosques y el AP, antes de llevar a cabo el foro. Martínez propone que se invite a exponer a Marcel Zack, quien participó de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Fernández propone invitar a Alicia Barchuck y a Liliana Argüello, que también participaron. Plantean la posibilidad de realizar un panel con varios expositores.

Bina comenta el caso de Alto Vuelo, en relación a la denuncia realizada por los vecinos de Costa Azul, quienes habrían escuchado máquinas trabajando en el lugar. Plantea que deberían recordarle a Kukanja que el dictamen del CPUA recomienda la factibilidad, pero aún no tienen el proyecto aprobado, por lo tanto no pueden trabajar.

Pasan a tratar el tema del AC, se presenta un cuadro elaborado por el equipo técnico con las correcciones y agregados a la ordenanza N° 5650. Verdinelli expresa que antes de que se aprueben las ordenanzas, Secretaría Legislativa debería solicitar a los técnicos del CPUA que le den una última lectura y realice correcciones si fuera necesario.

Gómez responde que quienes modificaron esa ordenanza hasta último momento fueron los concejales. En el CR resolvieron que el presidente de la Comisión de Obras Públicas sea quien lea los proyectos corregidos antes de su aprobación definitiva, para evitar errores.

Martínez explica el cuadro sobre el área central, la intención es para simplificar las zonas, evitar que haya distintos criterios de interpretación de la ordenanza. Además trabajaron sobre algunos indicadores que faltaban regular. La zona que mayormente se modifica es la AC1, para ella proponen un factor de ocupación del suelo de gradiente e intermedio entre el vigente para la zona B, B2 y el AC. Este criterio de gradiente también es aplicable a las zonas B. El objetivo es alentar la preservación de los espacios libres en las parcelas. En cuanto a los retiros, plantean que se mantenga el retiro de frente, que ya está muy consolidado y es un rasgo distintivo de VCP, aunque no serían tan necesarios los retiros laterales.

En el resto de las zonas los temas son más sencillos o menos discutidos, el FOS del 70 % sin retiros en el AC2 y no permitirían en el AC3 el FOS de 1, es un aspecto a revisar, ya que aunque se hagan galerías comerciales, también son necesarios espacios verdes y patios.

Otro de los temas a tratar son los subsuelos, deben revisar si se va a seguir pidiendo una cochera por cada unidad de vivienda y permitiendo el 100% de ocupación del lote en subsuelo. Gómez comenta que el tema es complejo, últimamente las excavaciones en subsuelo generaron una gran cantidad de accidentes, es necesario tomar medidas al respecto. Plantea que es necesario un retiro de las medianeras, para que no se ocupe en subsuelo el 100% del lote. También deben estudiar en el CPUA el tema de la cantidad de cocheras.

García Setti expresa que desde el Colegio de Ingenieros creen que se trata de impericia profesional, al margen del estudio de suelos que les puede indicar la cuña de desplazamiento, la metodología que se está usando no es la adecuada.

A. Gómez dice que si bien desde el municipio deberían hacer inspecciones más continuas a las obras, los profesionales también deben debatir este tema en sus Colegios. Giassone señala que CEPIA comparte la preocupación de la concejal. Se trata de la seguridad, es un tema importante que deben tomar seriamente, no alcanza con que les obliguen a tomar un seguro contra mala praxis. Por otro lado, CEPIA también plantea que en el AC1 se podría bajar la exigencia de una cochera por unidad habitacional, dado que la gente se moviliza a pie.

Verdinelli plantea que deberían diferenciar el riesgo constructivo del riesgo ambiental. Las cocheras y subsuelos hasta ahora habían sido tratados desde el punto de vista ambiental, para que los árboles se puedan enraizar.

Moeremans dice que aún con retiros, las excavaciones siguen siendo peligrosas si están mal trabajadas y hay negligencia profesional. Sí se justifican los retiros para beneficiar el arbolado y los espacios verdes. Opina que la municipalidad podría armar un equipo técnico de inspectores para verificar las obras de gran magnitud. Y agrega que si reducen la cantidad de cocheras se presenta otro problema, ya que faltan estacionamientos en el centro. Deben estudiar alguna alternativa.

Gómez considera que es un tema importante, que está ocurriendo en la ciudad y será necesario debatirlo en el CPUA.

El presidente dice que no le parece que desde el CPUA tengan que estar salvando la mala praxis profesional, pero una medida sería a partir de un suelo loésico, tomar el ángulo de la cuña y establecerlo para las cocheras en subsuelo. Bina plantea que es un parámetro válido, además cree que debería existir un seguro de caución que garantice que los edificios lleguen a completar por lo menos la planta baja.

El presidente consulta si tiene alguna opinión sobre el tema de las modificaciones de FOS en las zonas AC. Verdinelli expresa que están corriendo los 180 días que establece la ordenanza para la revisión de la normativa. El equipo técnico avanzará más con el trabajo sobre subsuelos, retiros y cocheras, para hacer una propuesta. El presidente solicita que las instituciones vayan pensando su posición al respecto.

Bina comenta nuevamente el tema de Alto Vuelo, dice que los vecinos están denunciando que en el predio colindante al barrio Costa Azul se abrió un nuevo camino después de la paralización de la obra. La arquitecta manifiesta su preocupación, dado que el empresario no tiene ningún proyecto aprobado, no puede hacer nada todavía.

El presidente consulta si la municipalidad les paralizó las obras. Bina responde que no podría confirmarle eso. García Setti cree que este tema excede al CPUA. La opinión del Colegio de Ingenieros es clara, se debe respetar la ley, si tuvieran una orden de paralización y están trabajando, deben ser sancionados. Bina agrega que si no tiene un proyecto aprobado, no pueden hacer nada.

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, el expediente que ingresó desde Obras Privadas respecto a una ampliación del Hotel El Cid. El presidente expresa que lo pasó al CPUA un visador. Él lo estuvo viendo, el hotel se ubica sobre un corredor y la ampliación está en zona B, pero no trae una nota explicativa ni la firma del Director de Obras Privadas (OP).

Martínez no cree que haya un problema técnico con el expediente, se trata de dos lotes, uno sobre el corredor Yrigoyen y otro en zona B2, y solicitan construir un piso más en B2, podrían resolverlo haciendo la unión de lotes, que está en trámite.

El presidente pregunta si acuerdan con recibir los expedientes de esta forma. Bina responde que no está funcionando bien la Dirección de Obras Privadas, no deberían venir los expedientes de esa manera. Opinan que deberían devolver el expediente y pedir que utilicen la vía que corresponda, si el Director lo considera necesario, lo envía al CPUA con una nota. Resuelven devolver el expediente a la Dirección de OP solicitando que tome la vía que corresponda.

Dan lectura a la nota ingresada por FUNEAT donde solicita copia certificada del dictamen de respecto al proyecto Alto Vuelo, de las actas y el resultado de la votación, además del material técnico que haya al respecto. La Comisión plantea que podrían darle fotocopia de las actas y del dictamen ya que son documentos públicos o decirle que venga a consultarlos aquí.

La concejal Gómez solicita que se trate en el CPUA la regulación del corredor Ilia entre calles Yrigoyen y Puente Uruguay.

- Se adjunta cuadro elaborado por el equipo técnico

ZONA AC

Comparación de indicadores de alturas, frente mínimo y FOT modificados y de FOS, subsuelos y retiros propuestos, con plazo para modificar

ZONA AC		Indicadores modificados al 28/12/12			Indicadores c/plazo de 180 días p/modificar		
subZONAS		alturas	frente mínimo	FOT	FOS	subsuelo	retiros
actual	AC1	H.max = 7m PB +1P esc 45º + 1PUC	15m	hmax	60%		Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2. / 9.3. Lados = 0m
antes	B B2 Be AE5	H.max = PB + 1P vivienda H.max = PB + 2P otras const en zonas B y Be	15m 18m	1.5 (B) .8 (B2)	70% (B s/cf) 60% (B c/cf) 40% (B2 s/cf) 35% (B2 c/cf) 80% (AE5)		Frente = 4m (zonas B, B2 y Be) Contra fte. = Cap. 9.2. / 9.3. Lados AE5 = 0 B – B2 = muy variable Be = con excepciones (311)
actual	AC2	H.max = 10m PB + 2P – 2ª esc. 45º + 1PUC	15m	hmax	70%		Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2. / 9.3. Lados = 0m
antes	AC2 AE5 C2 C4	H.max = PB + 2P (C2, AC2) H.max = PB + 3P (C4)	12m (AC2-C4) 15m (C2)	hmax	80% (AC2 – AE5 – C4) 70% (C2)	100%	Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2 / 9.3 Lados = 0m
actual	AC3	H.max = 13m PB +3P – 2ª/3ª esc. 45º + 1PUC	15m	hmax	80% vivienda		Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2 / 9.3 Lados = 0m
antes	AC1 - AC2 AC3 - AC4 AE1 - AE4 C1T2pte - C3T1	H.max = PB + 3P (AC1, C1T2, C3T1, AE4) H.max = PB + 2P (AC2 / 3)	12m (AC1 / 2 / 4-C3T1) 15m (AC3) 20m (AC5-C1T2)	hmax	80% vivienda 100% otras const. (AE4-AC1 / 4)	100%	Frente = 0m Contra fte. = Cap. 9.2 / 9.3 Lados = 0m
actual	ACI	H.max = concertación	p/c	p/conc.	50%	p/conc.	p/concertación
antes	AC5	H.max = 7m H.max = 10m inst.	20m	hmax	50%	100%	Frente = 4m Contra fte. = 4m Lados = 4m